

1503233-57.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Pazzeto Meneghine Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.237.603/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, sala 189 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (011) 2127-9021 - E-mail: sp11cr@tjsp.jus.br

1503233-57.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503233-57.2022.8.26.0228 - 2022/000224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN COSTA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela Pazzeto Meneghine Conceição.

Vistos,

RENAN COSTA DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal por 2 vezes, e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 69 do Código Penal, porque, no dia 08 de fevereiro de 2022, terça-feira, por volta de 08h30min, na Rua Almirante Oliveira Pinto, nº 10, Ipiranga, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, coisas alheias móveis, consistentes no veículo I/Jeep Compass Sport, placas GGM9E96, avaliado em R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), duas bolsas, uma mochila, uma carteira, um par de tênis, três cartões bancários, uma CNH, uma carteira do Conselho Regional de Fisioterapia, documentos de identificação - RG e carteira do plano de saúde, um talonário de cheque, um anel da marca Vivara, chaves, a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais) e três aparelhos celulares, pertencentes às vítimas Daniela Scaramelo Fumes e Luana Fumes de Aquino.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu conduziu o veículo I/Jeep Compass Sport, placas GGM9E96, em via pública, sem a devida Permissão ou Habilitação para dirigir, gerando perigo de dano.

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 109/111), ocasião em que foi decidido pela manutenção da prisão preventiva do acusado.

O réu foi citado às fls. 179 e apresentou resposta à acusação (fls. 191/203).

Impetrado Habeas Corpus pela Defesa do acusado, este foi denegado pelo E. TJSP (fls. 263/273).

Houve requerimento de diligências pela Defesa (fls. 109/130) o que foi deferido às fls. 162/163. Porém, a diligência restou negativa ante a certidão do oficial de justiça às fls. 180.

Novas diligências foram requeridas pela Defesa, agora às fls. 191/203 o que foi deferido parcialmente conforme decisões de fls. 209/210 e 225/226.

Ambos requerimentos foram atendidos e cumpridos conforme consta às fls. 236 e 252/258.

Ante a ausência de elementos ensejadores da absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 209/210), bem como foi designada audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas e as testemunhas. Ao final o réu foi interrogado.

Em memoriais escritos, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia.

A Defesa requereu a desclassificação para o delito de receptação e, por consequência, em razão da primariedade, a suspensão condicional do processo. A absorção do delito do artigo 304 do CTB, por se tratar de delito meio e, na hipótese de condenação, a fixação de pena mínima, reconhecimento da atenuante da menoridade e confissão extrajudicial, com a imposição de regime menos severo para início do cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.

É O RELATÓRIO FUNDAMENTO E DECIDO

Inicialmente, cumpre frisar que, com relação ao pedido de diligência formulado pela Defesa, na fase no artigo 402 do CPP, já foi objeto de apreciação em audiência, ocasião em que foi indeferido.

No mérito, a pretensão acusatória é procedente.

A materialidade delitiva vem consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01 e 05; boletim de ocorrência de fls. 02/08, auto de exibição e apreensão de fls. 12, bem como pela prova oral colacionada aos autos.

A autoria também é certa.

Segundo consta da denúncia, nas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o réu acompanhando de seu comparsa, não identificado, visualizaram as vítimas, Daniele (mãe) e Luana (filha), no interior do veículo I/Jeep Compass Sport, placas GGM9E96, no semáforo da via pública. Aproximaram-se delas, instante em que o acusado se

dirigiu ao lado do motorista e, apontando arma de fogo na direção da vítima Daniele, anunciou o assalto e exigiu que retirasse sua aliança, enquanto seu comparsa se dirigiu ao lado do passageiro, onde se encontrava a vítima Luana. Diante da dificuldade de Daniele tirar a aliança do dedo, após ordenar que as vítimas deixassem o veículo com todos seus pertences pessoais, o réu e seu comparsa tomaram posse do automóvel e se evadiram na sequência. Os fatos foram comunicados pelas vítimas à Polícia Militar através do 190. Recebida a informação via rádio da ocorrência do roubo, com a descrição dos criminosos e dos bens subtraídos, policiais militares, com auxílio do serviço de localização prestado pela seguradora, se dirigiram à região onde o veículo subtraído poderia ser encontrado. Quando estavam na Rua Michel Saliba, os policiais avistaram o veículo subtraído, já sem placas, sendo conduzido pelo réu, o qual, ao receber ordem de parada, acelerou e deu início à fuga. Em perseguição, o acusado perdeu o controle do carro e colidiu junto a outro veículo estacionado na via pública, local em que foi feita a abordagem. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, ante a semelhança das características dadas pelas vítimas, o réu foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Em sede policial, o réu Renan Costa De Oliveira, declarou que estava na condução do veículo automotor em questão, mas que não o roubou, sendo que apenas o estava levando para o desmanche a pedido de outros indivíduos. (fls. 23).

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou o crime que lhe é imputado. Disse ter sido contratado por "Bahia" apenas para levar o veículo até a zona Leste, quando então receberia a quantia de R\$ 500,00. Assim, recebeu o veículo das mãos e "Bahia" na Rua Comandante Taylor, próximo ao 95º DP, às oito horas na manhã, sem a placa. Não chegou a notar se no interior do veículo havia outros objetos. Quando da abordagem, resolveu empreender fuga, pois ficou com medo. Não possuía habilitação para dirigir. Não tinha ciência que o veículo era roubado. Não conhecia os policiais e nem as vítimas, e não sabe informar a razão pela qual o estão acusando. Declarou ser natural do Estado de Piauí, tendo se mudado para São Paulo há seis meses, juntamente com sua genitora, com quem residia. Acredita que levou uns 30 minutos à pé, da sua casa até o local em que o veículo foi entregue. Neste dia estava de calça, tênis Adidas cinza com branco e camisa preta de manga longa da "Ripcurl". Possui tatuagem no braço e uma cicatriz na lateral do rosto, que sabe se dar para ver.

A fala do réu, contudo, encontra-se isolada com o restante do conjunto probatório, não havendo dúvida de que o acusado praticou o delito que lhe é imputado.

Vejamos a prova do contraditório:

A vítima Daniela Scaramelo Fumes, reconheceu o acusado em juízo e declarou que por volta das 7hs, conduzia seu veículo pela via pública, juntamente com sua filha Luana e, ao parar carro no semáforo foi abordada por dois indivíduos que pularam na frente de seu veículo, um deles armado. Narra que cada um dos roubadores se aproximou por um lado do veículo. O que lhe abordou pelo lado do motorista portava arma de fogo e, com ela em mãos, ordenou que saísse do veículo. Já desembarcada o rouboador em questão lhe exigiu que retirasse sua aliança chegando a lesionar seu dedo ao tentar retirar. Preocupada com sua filha, disse que sugeriu aos assaltantes que levassem o veículo e os bens que nele se encontravam e as deixassem no local. Ato seguinte os roubadores embarcaram no carro da vítima e saíram para destino incerto. Após ser acionada, a polícia compareceu ao local e, em seguida, a levaram até um posto de saúde, pois seu dedo estava roxo. Como ninguém conseguiu tirar sua aliança, foi necessário ir ao corpo de bombeiros, que acabou cerrando sua aliança. Depois se dirigiram para delegacia, quando então se encontrou com seu marido, vindo acionar o seguro, que possuía rastreador. A seguir, seu carro foi localizado no Heliópolis, todo danificado. Somente um dos assaltantes foi preso, vindo a reconhece-lo na delegacia, sem qualquer duvida. Esse rapaz foi o que abordou sua

filha e pode ver bem sua fisionomia, pois temia pela vida de sua filha. Se recorda que ele era mais claro que o outro e usava camisa preta e aparentava possuir 18 anos. Por ocasião do reconhecimento, o réu estava ao lado de outros indivíduos. O réu não usava arma de fogo, apenas seu comparsa. Soube por meio dos policiais, que o veículo somente foi abordado, pois estava sem a placa, o que chamou a atenção dos policiais. Informaram que houve perseguição até que o réu veio a colidir seu veículo. Teve que arcar com os custos da franquia do seguro, no importe de R\$ 5.000,00. Não sabe informar se o carro foi periciado. Além do prejuízo material, já que não recuperou os outros bens subtraídos, dentre eles, documentos, bolsa, roupas, celulares, talão de cheques, também ficou impossibilitada de exercer sua profissão de fisioterapeuta por dois meses, pois seu dedo foi fraturado quando o réu começou a puxar para arrancar a aliança. Também foi subtraído o anel da sua filha. Disse que o indivíduo que a abordou, era mais moreno que o réu, um pouco mais baixo de 1,76 de altura, em torno de 25 anos e portava arma de fogo. O que abordou sua filha, que é o réu, usava uma camisa manga curta preta, sem estampa, ao menos de frente. Até os dias atuais, fica tremendo só de relembrar os fatos. Não consegue visualizar a imagem de fls.117, pois está muito ruim. Depois de umas duas horas do ocorrido, o veículo foi localizado. O BO foi feito às 8h30. Sua filha ficou em choque no dia dos fatos. Ainda sente dor no dedo, porque teve que retornar ao trabalho, informando que faz massagem, onde as mãos são imprescindíveis.

Já a vítima Luana Fumes De Aquino reconheceu o réu em juízo e declarou que estava indo trabalhar com sua mãe e, depois de deixar seu irmão na escola, quando estavam no semáforo, duas pessoas apareceram na frente do carro, um deles apontando uma arma de fogo e pediram para descer do veículo. Declarou que somente o rapaz que abordou sua mãe usava arma de fogo e tentou arrancar a aliança do dedo de sua mãe, vindo a fratura-lo. Depois deles fugirem com o carro, a polícia chegou e foram encaminhadas até o posto de saúde, pois o dedo da sua mãe começou a ficar preto. Depois de tirado RX, tiveram que ir até o corpo de bombeiros, que tiveram que cerrar a aliança da sua mãe. Em seguida, se dirigiram para delegacia, onde encontraram com seu pai. O seguro conseguiu encontrar o veículo, que estava todo detonado, sendo que nenhum dos bens subtraídos foram encontrados. Na delegacia soube que um deles foi preso, ocasião em que, primeiro sua mãe o reconheceu e depois a declarante. Ao lado do réu havia mais três ou quatro rapazes. Reconheceu a pessoa que a abordou e não teve qualquer dúvida. Se sentiu muito mal com tudo o que aconteceu e ficou bem traumatizada psicologicamente, necessitando tomar calmantes. Atualmente tem medo de andar na rua. Levaram um anel seu que estava na bolsa. Disse que os dois estavam de preto, sendo que o rapaz que a abordou possuía em torno de 18 anos, 1.70 de altura, e marcas de acne no rosto. Não se lembra da camisa ter estampas, sendo que era de manga curta, não se recorda se ele possuía tatuagem ou piercing ou, ainda, qualquer cicatriz. Tudo foi bem rápido, acredita que uns 5 minutos. O indivíduo que abordou sua mãe era mais velho, uns 22 anos e estava armado, usava um boné, altura de 1.70 a 1.75 e estava de camisa de preta. Antes de fazer o reconhecimento, chegou a passar as características do roubador para os policiais.

Nesse ponto, cabe ressaltar que a palavra da vítima é preciosa para identificar o autor do roubo. Isso porque, como geralmente acontecem, os delitos contra o patrimônio são cometidos na clandestinidade e somente a pessoa que sofreu a ação delituosa é quem pode esclarecer com segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele participou.

Sobre a preponderância da palavra da vítima:

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios." (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

A testemunha Marcos Henrique Mouro Adachi, policial militar e presente na diligência declarou que na data dos fatos, estavam em patrulhamento, quando se depararam com o veículo, sem placas e sendo conduzindo em velocidade incompatível com a via pública. Ao receber ordem de parada, o réu acelerou o veículo dando-se início a uma perseguição por várias ruas, até que ele veio a colidir junto a outro veículo, local em que foi feita sua abordagem. Feita busca pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado, nem mesmo os bens das vítimas. Não foi encontrado arma de fogo e o réu não possuía habilitação. Não soube informar o horário do roubo, mas apenas que foi realizado na mesma data. Embora tenha sido irradiado o roubo, não sabia que se tratava do mesmo carro, porque não tinha placa. Apenas o abordamos porque não tinha placa e estava em alta velocidade. O COPOM só informou a placa e o modelo, não passou as características do roubador. Se encontrava na viatura do prefixo 121. A prisão se deu às 8h30. Não tem conhecimento da empresa de rastreamento. Não participou do reconhecimento na delegacia.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Rafael Randal Vieira, também policial militar e presente na diligência. Relatou que no dia dos fatos, avistaram o veículo conduzido pelo réu, sem placas e em alta velocidade. Tentaram aborda-lo, mas ele fugiu, vindo a trafegar por diversas ruas, vindo quase a atropelar os transeuntes. Em certo momento, perdeu o controle e veio colidir com outro carro. Em seguida, ele abriu a porta e tentou correr, sendo logo detido. Ao ser indagado, o réu afirmou que ia levar o veículo para zona leste, para entregar para uma pessoa e que receberia a quantia de 500,00 pelo transporte. Encontrada a placa, foi constatado que o veículo havia sido roubado e, após a vítima comparecer no distrito, ela reconheceu o réu como sendo um dos assaltantes. O réu não possuía habilitação para dirigir. Não tinham a informação de que o veículo era roubado, já que a abordagem se deu apenas porque o veículo estava sem placas e em alta velocidade. O COPOM não havia passado as características dos roubadores. O réu foi preso por volta das 8h30 a 9hs, pela manhã.

Como é cediço, os agentes públicos de segurança não estão, com efeito, legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado, sobretudo quando se harmoniza com outros elementos de prova idôneos.

Seus depoimentos devem ser levados em consideração até prova em contrário, pois o Estado os credencia para exercer serviço público relevante, mediante rigorosos critérios de seleção.

Assim, salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade dos agentes, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testemunhos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus relatos, à mingua de circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Destarte, como se vê, as declarações das vítimas e das testemunhas policiais narram o roubo em todas as suas circunstâncias e aponta o réu, sem sombra de dúvidas, como sendo o autor do delito e, atreladas ao conjunto probatório carregado aos autos, mostram-se suficientes para a condenação do acusado.

Ademais, ambas as vítimas reconheceram o réu como sendo um dos autores do crime, não apenas na fase policial, como em Juízo. Sendo que nas duas ocasiões, o réu foi exibido para as vítimas ladeados de outros indivíduos, evitando assim, que fosse induzidas ou influenciadas a reconhecê-lo.

A versão apresentada pela I. Defesa de que o acusado se encontrava em local diverso, não encontra respaldo na prova dos autos. Isto porque, a imagem que se pretende comprovar tal fato não é nítida a demonstrar ser o réu a pessoa indicada.

Quanto à alegação de que as vítimas teriam afirmado que o roubador usava camiseta preta de manga curta, enquanto que o réu estava com manga longa, não é apta, por si só, para desacreditar a versão por elas apresentada, pois os detalhes, em uma situação de estresse como a vivenciada ou, ainda, pequenas contradições como a presente, não é suficiente para afastar a autoria ora imputada, notadamente porque o réu fora reconhecido, tanto na delegacia como em Juízo, como autor dos fatos.

Assim, a pretensão de desclassificação para o delito de receptação encontra-se dissociada dos demais elementos de prova coligidos aos autos, não havendo dúvidas sobre a prática do crime de roubo pelo réu, eis que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito comum, bens pertencentes às vítimas Daniela Scaramelo Fumes e Luana Fumes de Aquino.

Também, estão configuradas as causas de aumento de pena previstas nos incisos II do §2º e I do §2º-A, ambos do art. 157 do CP.

O concurso de agentes ficou comprovado pelo modo de atuação do acusado, consoante narrado pelas vítimas. Segundo constou pelo depoimento de ambas as ofendidas, dois indivíduos agiram em conjunto, abordando-as e exigindo que fossem entregues o veículo automotor além de seus bens, enfatizando que o réu é quem possuía a arma de fogo.

Da mesma forma, restou configurada a majorante do emprego da arma de fogo tendo em vista que a vítima Daniele declarou de maneira firme e categórica, tanto em solo policial quanto em juízo, que o acusado utilizava-se de uma arma de fogo no momento em que foi abordada.

Saliento que apesar da não localização da arma, entendo que não há necessidade de sua apreensão para a configuração de tal circunstância, conforme entendimento do C. STJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO VALORADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp n. 1.237.603/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/06/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. São prescindíveis a apreensão e a perícia na arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem nos autos outros elementos de prova que comprovem a sua utilização no roubo. Precedentes. 2. O Magistrado de primeira instância destacou haver sido comprovada, por outros meios, a utilização da arma de fogo apreendida. A simples ausência do laudo pericial, no caso, não é suficiente para afastar a majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp n. 1.615.050/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz DJe de 15/12/2017).

Restou configurado o concurso formal (CP, art. 70) entre os delitos perpetrados em face das vítimas, pois os réus, mediante uma só ação, praticou dois crimes de roubo em face de duas diferentes vítimas.

Ainda, de acordo com a prova aqui produzida, ficou demonstrada a prática do delito constante do art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97. Pois conforme relatos firmes das testemunhas policiais, o réu conduziu o veículo da vítima sem a devida habilitação para tanto, empreendendo fuga em alta velocidade, gerando não só o perigo para os pedestres e outros condutores, mas também danos efetivos em outro veículo que o réu abalroou durante a fuga, além de danificar o veículo da vítima.

Doutro canto, não há que se falar na absorção do delito do artigo 309 do CTB pelo roubo, através do princípio da consunção. Isto porque, não se tratou de conduta-meio para o fim de praticar o delito de roubo. Inclusive, o roubo já havia sido consumado, com a inversão da posse dos bens das vítimas.

Ademais, tais delitos tutelam bens jurídicos diversos, possuindo momento consumativo diverso.

Por fim, verifico que incide o concurso material de crimes pois, o réu, mediante mais de uma ação, atingiu mais de um resultado, cometendo os crimes de roubo e direção sem habilitação. Sendo assim, as penas aplicam-se cumulativamente.

Destarte, assentes estão a materialidade e a autoria delitiva, a sua conduta subsume-se in totum ao crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, por duas vezes (concurso formal), e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

1.) Do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do CP:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos e circunstâncias deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Conforme certidão de fls. 262 trata-se de réu primário.

No entanto, no que concerne à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, a pena deve ser exasperada diante do reconhecimento de uma das causas de aumento (concurso de agentes), que deve ser utilizada como circunstância judicial negativa. Sobre o tema:

"É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes." (AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016).

Também há de se considerar as consequências do crime para a vítima, que em razão da conduta do réu, teve seu dedo lesionado, ficando afastada de suas atividades profissionais por mais de dois meses, o que lhe causou grande prejuízo, além dos valores que foi obrigada a despendar para o pagamento da franquia do veículo. Assim, levando em conta tais circunstâncias, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, necessário o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (data dos fatos 08/02/2022 - nascimento do réu 31/10/2003 (fl. 13), razão pela qual diminuo a pena do réu em 1/6, retornando assim ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na derradeira fase, necessário reconhecer a presença de causa de aumento concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP), eis que a do concurso de agentes já foi utilizada como circunstância negativa para a fixação da pena-base. Nos termos do art. 68 do CP, em havendo concurso de causas de aumento, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Em assim sendo, exaspero a reprimenda do réu em 2/3, fração referente à majorante do emprego de arma de fogo, chegando ao patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Tratando-se de concurso formal de crimes, vez que praticado contra duas vítimas, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

2.) Em relação ao crime do art. 309 da Lei nº 9.503/1997:

Na primeira fase da dosimetria penal, atento aos critérios do art. 59, do CP, observo que os motivos, circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie praticados em situações semelhantes. Conforme certidão de fls. 262 trata-se de réu primário, assim, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a atenuante da menoridade relativa (data dos fatos 08/02/2022 - nascimento do réu 31/10/2003 (fl. 13), porém, deixo de considerar, pois é defeso descer-se aquém dos limites previstos no tipo penal, nesta etapa de dosimetria (STJ, Súmula 231).

Não existindo outras causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena já fixada.

Reconheço o concurso material entre os crimes acima dosados (CP, art. 69) e, por isso, sendo o caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executar-se-á primeiro aquela.

O réu iniciará o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, mais apropriado, diante das circunstâncias do crime, cometido com emprego de arma de fogo; em concurso de agente; mediante emprego de violência e à luz do dia. Trata-se de crime violento, perpetrado com grave ameaça à pessoa, cuja ação parece revelar personalidade desajustada, voltada ao ganho patrimonial em desrespeito à integridade física e psicológica do cidadão de bem. O crime em questão traz desassossego à sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do cumprimento da pena corporal, e conceder-lhes regime mais brando seria decidir contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas (CP, art. 33, § 3º).

Tratando-se de delito praticado com violência e grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, inviável a substituição da pena.

Inexistindo informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no padrão unitário, segundo o salário mínimo vigente na data dos fatos, computando-se correção monetária, a partir de então, pelos índices de atualização da tabela prática editada pelo e. TJSP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE, a ação penal para condenar, RENAN COSTA DE OLIVEIRA, RG: 54344326, nascido aos 31/10/2003, natural de São Paulo-SP, filho de Edmilson Brito de Oliveira e Genilda Coutinho Costa, às penas de:

A) 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime fechado, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no padrão unitário, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código

Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal e;

B) 06 (seis) meses de detenção em regime semiaberto, por infração ao art. 309, caput, da Lei nº 9.503/97, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do réu, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), evidenciada na gravidade concreta da conduta e no alto grau de probabilidade de reiteração criminosa.

Nesse sentido, vem decidindo o c. STJ que a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal.

Inviável a aplicação do art. 387, §2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo ao réu pleitear o benefício junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Recomendo o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Não há bens a serem restituídos nos autos (fls. 12 – auto de exibição, apreensão e entrega).

Informe-se o julgamento à vítima (CPP, art. 201, § 2º).

Condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608/03, verbas cuja execução suspendo (CPC, art. 98, §§ 3º e 4º) em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.R.I.

São Paulo 16 de setembro de 2022

Daniela Pazzeto Meneghine Conceição
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA